

[예상][1][10.04-2]제 3 자 가해로 인한 출퇴근 재해 시 산재급여와 손해배상의 조정 및 구상 관계

【문제 10.4】

<사례>

A 회사에 근무하는 근로자 甲은 2024. 5. 10. 오전 8 시경 평소와 같이 본인 소유의 승용차를 운전하여 주거지에서 회사가 위치한 산업단지로 출근하던 중이었다. 甲은 통상적인 출근 경로를 따라 주행하고 있었으며, 교차로에서 신호 대기 후 직진 신호에 따라 출발하려던 찰나 신호를 위반하여 과속으로 달려오던 乙의 차량에 들이받히는 사고를 당하였다. 이 사고로 인해 甲은 경추 손상 및 전신 타박상을 입어 전치 8 주의 진단을 받고 입원 치료를 받게 되었다. 한편, 乙의 차량은 책임보험만 가입된 상태였으며 乙은 경제적 자력이 없는 상태이다. 甲은 근로복지공단에 요양급여 및 휴업급여를 신청하고자 한다.

(물음 2) 만약 甲이 乙로부터 일부 손해배상을 받았거나 乙과의 합의가 이루어진 경우, 근로복지공단이 지급할 산업재해보상보험급여와의 관계 및 조정 원리에 대하여 설명하시오. (25 점)